

Der Schicksalsmann Thomas E. arbeitet im Bundesamt für Migration. Er ist 35 und entscheidet, welche Flüchtlinge bleiben dürfen

Der Schicksalsmann; Thomas E. arbeitet im Bundesamt für Migration. Er ist 35 und entscheidet, welche Flüchtlinge bleiben dürfen

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

6. November 2014

Copyright 2014 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;Der Schicksalsmann; S. 4; Ausg. 46

Length: 2222 words

Byline: Mariam Lau

Body

Seine erste Anhörung musste Thomas E. abbrechen. Er konnte die Schilderung der Vergewaltigung nicht mehr ertragen

Weit ist der Weg zum Entscheider. Asylbewerber, die vor Thomas E.s Schreibtisch stehen, haben meist Tausende von Kilometern zurückgelegt: auf einem Lkw aus Georgien, einem schwankenden Boot aus Marokko, auf Eseln über die Berge Afghanistans. Manche hat die Polizei aufgegriffen, manche melden sich selbst.

Wer erkunden will, welches Gesicht die Bundesrepublik den Flüchtlingen zeigt, der muss dorthin, wo das Asylverfahren seinen Gang nimmt - in das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF), an den Schreibtisch des Entscheiders. Zwischen 50 und 100 Flüchtlinge treffen derzeit täglich in Chemnitz ein. Bevor sie vor Thomas E. treten, hat man sie fotografiert, ihre Fingerabdrücke genommen, ihre Lungen abgehört, ihre Papiere geprüft. Er entscheidet, ob sie bleiben dürfen, in ein anderes EU-Land überstellt - oder zurückgeschickt werden.

Thomas E. ist jung, erst 35 Jahre alt. Man fragt sich, ob jemand in diesem Alter das schon kann: Entscheidungen von solcher Tragweite treffen. Aber E. will seine Macht nicht zu groß aufgeblasen sehen. »Ich bin hier nicht Herr über Leben und Tod«, sagt er. »Wer bei sich daheim wirklich in Gefahr für Leib und Leben geriete, den schicke ich nicht zurück, das darf ich gar nicht!« Der Entscheider möchte seinen Nachnamen trotzdem nicht in der Zeitung lesen.

In diesem Jahr mussten 340 Entscheider über 200 000 Asylanträge befinden - »meine Kollegen und ich fühlen uns gelegentlich wie im Zentrum eines Sturms, den keiner hat kommen sehen«, meint E. und greift mit beiden Händen um die Schreibtischplatte. Die Flüchtlingsorganisationen fordern: »Nehmt mehr!«, Anwohner rufen: »Bei uns nicht!«, die Kommunen sagen: »Macht gefällt uns schneller!«, dazu Neonazi-Aufmärsche hier in Sachsen, Schlägereien zwischen den Asylbewerbern, gleich in der Erstaufnahme, hinter seinem Büro - »man darf nicht versuchen, das alles mit sich selbst auszumachen«, sagt E.

Der Schicksalsmann Thomas E. arbeitet im Bundesamt für Migration. Er ist 35 und entscheidet, welche Flüchtlinge bleiben dürfen

An diesem Vormittag empfängt der Entscheider zwei Frauen, deren Fälle die beiden empfindlichen Punkte der Flüchtlingsdebatte dieser Tage berühren: eine Romni aus Serbien und eine Syrerin aus Homs. Auf dem langen Flur zu E.s Büro steht ein heftig atmender, schwerer Mann, dessen Blick so eindringlich ist, dass man unweigerlich stehen bleibt. »Where are you from?«, fragt ihn jemand. Schon beim Wort »Syria« steigen ihm Tränen in die Augen. Dann muss er weiter, Fingerabdrücke abgeben.

Es wird viel geweint hier. Thomas E. hat auf seinem Schreibtisch ein Päckchen Taschentücher aufgefächert, eine Wasserflasche steht bereit.

Es gibt im Amt Sonderbeauftragte für Frauen und für Homosexuelle

Die Tür geht auf, der Entscheider erhebt sich. Er trägt einen Anzug mit einer silber-violetten Krawatte, als Zeichen des Respekts vor den Flüchtlingen. Der Dolmetscher tritt ein, hinter ihm Frau A., die ihre Handtasche fest umklammert. Der Entscheider lächelt sie ermutigend an, doch auch der Ernst der Situation soll ihr nicht entgehen: »Dies hier ist der wichtigste Teil Ihres Asylverfahrens. Was Sie jetzt nicht vorbringen, wird später eventuell nicht mehr berücksichtigt.«

Frau A. versucht, bescheiden zu sein und zugleich ihre Not klarzumachen. Ihr Satz »Mein Mann und ich sind Roma« drückt für sie schon alles aus, was sie zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen hat. In ihm schwingt das Elend mit, die Verachtung, der Dreck, die Armut. Doch für die Anerkennung als Asylbewerber reicht das nicht. Thomas E. und Frau A. sitzen sich gegenüber, als lägen Tausende von Kilometern zwischen ihnen. Der Entscheider versucht, ihr Brücken zu bauen: »Hatten Sie jemals Schwierigkeiten mit staatlichen Stellen? Hatten Sie Schwierigkeiten mit Privatpersonen?« Hätte sie Ja gesagt, eine Verletzung vorweisen können oder eine schwere Krankheit, die in Serbien und angesichts ihrer Lage nicht behandelt werden kann, dann, sagt E. nachher, »dann hätten wir ihr helfen können. Aber so ging es nicht. Es ging einfach nicht.« Frau A. verneint all das und spürt dann selbst, dass es vorbei ist. Ein letzter Versuch: »Entschuldigen Sie! Es gab eine Überschwemmung! Das hat uns noch mehr in Schwierigkeiten gebracht!« Thomas E. wiederholt ihre Angaben und spricht alles in ein kleines, silbernes Diktiergerät, inklusive der Satzzeichen. Dann reicht er Frau A. die Hand. 45 Minuten hat das Gespräch gedauert. Als sie zum Abschied erstmals lächelt, sieht man, dass ihr drei Vorderzähne fehlen. »Auf Wiedersehen! Sie erhalten von uns Bescheid!« Als sie gegangen ist, schaut der Entscheider einen Moment schweigend vor sich hin. Frau A. hatte stolz erwähnt, dass sie ihre Kinder schon an einer deutschen Schule angemeldet hat. »Da werden sie nicht bleiben können, so leid mir das tut«, sagt Thomas E. »Es geht einfach nicht.«

Im Bundesamt für Migration, dessen Hauptsitz seit 1953 in Nürnberg ist, hat eine kleine Kulturrevolution stattgefunden. An der Gesprächsführung von Thomas E., der seit 2003 dabei ist, kann man sie ablesen. Bis vor wenigen Jahren war ein Entscheider »weisungsunabhängig« - ein »absolutes Unikum im deutschen Verwaltungsrecht«, wie die Chemnitzer Amtsleiterin Birgit Bublinski bemerkt. Der Entscheider konnte praktisch nach eigenem Ermessen eine Befragung wie ein Kommissar führen, den Bewerber einschüchtern, ihn desinteressiert abfertigen oder ihm helfen, je nach Gemütslage.

Das geht heute nicht mehr, und zwar nicht nur, weil immer häufiger Anwälte die Ablehnungsbescheide vorgelegt bekommen. Das Amt hat sich seit den frühen 2000er Jahren einen Mentalitätswechsel verordnet. Die Leitung nahm auch Vorurteile und Rassismus der eigenen Mitarbeiter ins Visier. Alle durchlaufen jetzt eine Pflichtschulung zur »interkulturellen Sensibilisierung«. Die Fragen sind seither für jeden gleich, die Bewertungskriterien lassen wenig Spielraum.

Auch die Gesetzeslage hat sich dramatisch geändert - zugunsten der Asylbewerber. Konnte früher, im Kalten Krieg, allein der klassische Dissident auf politisches Asyl hoffen, kommen aufgrund des EU-Rechts viel mehr Verfolgungsgründe infrage: nicht nur die Verfolgung durch den Staat, auch die wegen des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Rasse. Deshalb bekommen, anders als oft behauptet, manchmal auch Roma aus dem Westbalkan Asyl. Es gibt im BaMF mittlerweile Sonderbeauftragte für Frauen, für Homosexuelle, für Jugendliche auf der Flucht - noch in den siebziger Jahren undenkbar, alle wurden damals über einen Kamm geschoren.

Der Schicksalsmann Thomas E. arbeitet im Bundesamt für Migration. Er ist 35 und entscheidet, welche Flüchtlinge bleiben dürfen

Der Entscheider Thomas E. kommt aus Havelberg, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Er hat die Verwaltungsfachhochschule besucht und wollte Entscheider werden, »weil man da Verantwortung hat. Weil ich mich für Politik interessiere. Weil mir das Spaß macht hier, mit den Menschen, mit diesen unterschiedlichen Kulturen.« Leise fügt er hinzu: »Ich bin keine Maschine.«

Er weiß, wie jeder hier, dass die gelben und blauen Aktendeckel, die Fingerabdrücke, die Formulare, das Zentimetermaß an der gekachelten Wand im »Identitätsfeststellungsraum« gleich neben dem Amtszimmer des Entscheiders - dass all dies Gründlich-Deutsche in Fernsehbildern Ressentiments erzeugt. »Aber gerade das Standardisierte«, so die BaMF-Sprecherin Katrin Hirseland, »ist die Voraussetzung für Gerechtigkeit.«

Bis 2005 hieß das BaMF, eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums, noch Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Kritiker sprachen allerdings von »Aberkennung«, weil viele das als den Hauptzweck der Institution betrachteten. Aber etwa seit der Zeit, als der damalige CDU-Innenminister Wolfgang Schäuble seine erste Islam-Konferenz zusammenrief, sieht man sich als »Kompetenzzentrum für Migration und Integration« - aus den anerkannten Asylbewerbern sollen heute erfolgreiche Deutsche werden können. Es wurden Sprachwissenschaftler, Politologen, Soziologen, Pädagogen, Kulturwissenschaftler angeheuert, wo vorher praktisch nur Juristen und Verwaltungsfachangestellte agierten. Eine riesige Datenbank steht den Entscheidern zur Verfügung, mit deren Hilfe sie sich zu Fachleuten für einzelne Länder oder Religionskonflikte weiterbilden können.

Katrin Hirseland, die auch das Büro des BaMF-Präsidenten leitet, ist eine für diesen Wandel charakteristische Besetzung: Politikwissenschaftlerin, Japanologin, die lange im Ausland gelebt hat, mit vielen Kontakten zu Flüchtlingsinitiativen und Menschenrechtsvereinen. Zum Fall von Frau A., den der Entscheider Thomas E. abschlägig bescheiden wird, erklärt sie überzeugt: »Die Lage der Roma in ihren Herkunftsländern ist oft sehr schwierig. Aber das deutsche Asylrecht ist für diese Not keine Lösung.«

Zur neuen Amtsphilosophie gehört auch, dass den Entscheidern eine Supervision angeboten wird. Thomas E. war erst skeptisch: »Ich dachte, man lädt sich dann noch die Probleme der Kollegen auf.« Aber so war es nicht. Die Supervisorin hat sie zum Sprechen gebracht. Sie haben gesehen, dass sie nicht allein sind mit den Bildern, die einem nicht aus dem Kopf gehen.

Asylbewerber spielen dem Entscheider oft grauenhafte Szenen auf ihren Handys vor, die sie vor oder während ihrer Flucht gefilmt haben: Bombardements, Kinderleichen, Enthauptungen. »Sie müssen halt aufpassen, dass Sie das nicht mit nach Hause nehmen«, sagt E. Die erste Anhörung seines Lebens hat der Entscheider abbrechen müssen. Eine Tschetschenin schilderte die Details ihrer Vergewaltigung; da hat Thomas E. die Regie an seinen älteren Kollegen abgegeben. Der ist noch heute sein Vorbild: respektvoll, einfühlsam, aber keiner, der sich überwältigen lässt.

Zwischen Elend und Lebensgefahr besteht ein Unterschied

Wenn man E. nach drei Eigenschaften fragt, die Asylbewerber mit Deutschland verbinden sollen, dann sind es Fairness, Verständnis, aber auch, dass man sich nicht reinlegen lässt. Oft raten die Schlepper den Flüchtlingen, sich die Fingerkuppen zu verätzen und ihre Papiere wegzuerwerfen, um so ihre Herkunft zu verschleiern.

Hat Thomas E. schon einmal eine Entscheidung bereut, eine Ablehnung mit schrecklichem Ausgang erlebt? Es war ein positiver Bescheid, der ihm heute leidtut. Eine Iranerin hatte ihm unter Tränen und mit glaubwürdigen Details geschildert, wie das Mullah-Regime sie und ihren Mann verfolgt habe und wie ihr Mann dann im gefürchteten Evin-Gefängnis gefoltert und ermordet worden sei. Wenige Wochen später wurde E. über die iranische Botschaft eine Anfrage des Ehemannes weitergeleitet. Wo denn seine Frau geblieben sei? Allerdings: Nach drei Jahren wird jede Asylbewilligung überprüft und kann wieder aufgehoben werden.

Nach jeder Anhörung reißt Thomas E. für einen kurzen Moment die Fenster auf. Als Frau T., eine Asylbewerberin aus Syrien, mit ihrem Dolmetscher hereinkommt, hat er sie wieder geschlossen. Die Frau stammt aus der völlig zerbombten Stadt Homs. Sie hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut. Immer wieder werden dort Frauen

Der Schicksalsmann Thomas E. arbeitet im Bundesamt für Migration. Er ist 35 und entscheidet, welche Flüchtlinge bleiben dürfen

entführt, als Sklavinnen verkauft, vergewaltigt. Ihr Mann, ein Palästinenser, wird vom Assad-Regime verfolgt, weil er Flüchtlingen geholfen hat. Der Dolmetscher, selbst ein ehemaliger Flüchtling aus Palästina, wird später auf dem Flur seiner Wut über die grauenhafte Lage im Mittleren Osten Luft machen - eine Lage, an der er einzig den Amerikanern die Schuld gibt. Der Entscheider stellt Frau T. dieselben Fragen wie zuvor der Serbin: Hatte sie Schwierigkeiten mit den Behörden? Wurde sie persönlich verfolgt? Sie verneint beides, wie die Romni, Frau A. »Aber darauf kommt es nicht an«, erklärt der Entscheider. »Ihr Mann wird verfolgt, ihr Schicksal ist an seins gekettet.« Dass syrische Anträge zurzeit zu fast 100 Prozent bewilligt werden, findet Thomas E. richtig. »Ich kann beide Frauen verstehen: Ich würde auch alles versuchen, meine Lage zu verbessern, wer will das jemandem vorwerfen? Aber wenn man die Notlagen vergleicht«, so Thomas E., »dann ist doch klar: Zwischen Lebensgefahr und Elend besteht ein Unterschied. Und den muss ich als Entscheider machen.«

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber direkt hinter Thomas E.s Zimmer ist, wie so oft, eine ehemalige Kaserne, die alle Phasen der deutschen Geschichte vom Kaiserreich bis heute erlebt hat. Hier werden Frau A. und Frau T. etwa vier Wochen auf ihren Bescheid warten müssen. Die Einrichtung ist gesichert wie eine Festung. Pausenlos patrouilliert Polizei auf dem Gelände. Die Nürnberger Zentrale des BaMF hat kürzlich einen Polizeieinsatz erlebt, weil sich Flüchtlinge und Unterstützer eine ganze Nacht lang im Hof angekettet hatten. In Chemnitz liefern sich die Asylbewerber oft untereinander Häuserschlachten. Man hat deshalb Marokkaner, Tunesier und Algerier möglichst weit weg von den Eritreern, Somaliern und Libyern untergebracht.

Manchmal begegnen Thomas E. auf dem Gelände Menschen, die er abgelehnt hat. Manchmal trifft er zufällig draußen jemanden, dem er Asyl gewährt und der in Deutschland seinen Weg gemacht hat. Er hat sich verändert. Sein Amt hat sich verändert. Deutschland verändert sich.

VON MARIAM LAU

Aufnahmestelle in Chemnitz: Täglich suchen hier 50 bis 100 Menschen Zuflucht

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); SEXUALDELIKTE (89%); ABSCHIEBUNG (78%); EINWANDERUNG (78%); LGBTQ+ PERSONEN (68%)

Geographic: CHEMNITZ, DEUTSCHLAND (74%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (89%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (74%); SYRIEN (79%); AFGHANISTAN (74%); MAROKKO (74%); SERBIEN (74%); GEORGIEN (59%)

Load-Date: March 25, 2022